

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5063/2533

นาย ชลอ บัว มา
นาย แสง แซ่ลิ้ม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 241

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 249 วรรคแรก

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยได้รับมอบรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คันไปจาก โจทก์ จำเลยให้การว่าโจทก์นำรถแทรกเตอร์ มามอบให้จำเลยเพื่อตีราคาชำระหนี้ แต่ โจทก์จำเลยตกลงราคากันไม่ได้ จำเลยจึงยึดหน่วงรถไว้เป็นหลักประกัน ดังนี้ เป็น เรื่องโจทก์ได้นำรถแทรกเตอร์ ไปมอบให้แก่จำเลยเพียงคันเดียวและครั้งเดียว จำเลยเข้าใจดีแล้วว่ารถแทรกเตอร์ คันที่ได้รับมอบจากโจทก์เป็นรถคันพิพาทและได้ ให้การต่อสู้คดีอย่างถูกต้อง ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม โจทก์นำรถพิพาทไปตีชำระ หนี้เงินกู้แก่จำเลย แต่ตกลงราคาการรถกันไม่ได้ ดังนี้ จำเลยต้องคืนรถพิพาทให้โจทก์ จำเลยไม่มีสิทธิยึดหน่วงรถไว้เป็นประกัน เพราะไม่มีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ จำเลยเกี่ยวข้องกับรถคันพิพาทที่จำเลยครอบครองตาม ป.พ.พ.มาตรา 241 โจทก์ฟ้อง เรียกให้จำเลยส่งมอบรถพิพาทคืนให้โจทก์ จำเลยให้การว่าโจทก์นำรถพิพาทมาตี ชำระหนี้แก่จำเลย ดังนี้ จำเลยจะฎีกาว่าเป็นเรื่องหักกลบลบหนี้ไม่ได้ เพราะการหัก กลบลบหนี้กับเรื่องนำทรัพย์มาตีชำระหนี้เป็นคนละเรื่องกัน เมื่อจำเลยมิได้ให้การ ต่อสู้เรื่องการหักกลบลบหนี้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาล ฎีกาไม่รับวินิจฉัยประเด็นนี้ให้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้รับมอบรถแทรกเตอร์แบบแคตเตอร์พิลล่าชนิดตัด 955 เค จำนวน 1 คันไปจากโจทก์ ตกลงว่าจะเอาไปทดลองขับ หากพอใจจำเลยจะซื้อ หากไม่ซื้อจะส่งคืนภายใน 1 สัปดาห์ แต่เมื่อครบกำหนด จำเลยยเพิกเฉยไม่คืนรถให้ โจทก์ ขอให้จำเลยส่งมอบรถคืนให้โจทก์ในสภาพเดิม หรือส่งมอบพร้อมทั้งชำระค่าเสื่อมสภาพหากคืนไม่ได้ให้ชำระราคา จำนวน 350,000 บาท ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์อัตราวันละ 1,000 บาท นับแต่วันที่จำเลยได้รับรถไปจนกว่าโจทก์จะได้รับรถคืนหรือได้รับชำระราคา

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยไม่เคยตกลงขอนำรถแทรกเตอร์ไปทดลองขับ โจทก์นำรถแทรกเตอร์มามอบให้จำเลยเพื่อตีราคาชำระหนี้แก่จำเลย แต่ตกลงราคากันไม่ได้ จำเลยนจึงยึดหน่วงรถไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โจทก์ไม่สุจริต ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งรถแทรกเตอร์คืนโจทก์ พร้อมค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยยอีกร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในจำนวนเงิน 150,000บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะส่งมอบรถคืน หากคืนไม่ได้ให้ชำระราคา 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องชำระค่าเสียหายคิดเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน 150,000บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์บรรยายฟ้องเพียงระบุว่า จำเลยได้รับมอบรถแทรกเตอร์แบบแคตเตอร์พิลล่า ชนิดตัก955 เค จำนวน 1 คัน ไปจากโจทก์ จำเลยไม่สามารถทราบได้เลยว่ารถแทรกเตอร์คันดังกล่าวเป็นรถคันพิพาทหรือไม่ ฟ้องของโจทก์จึงเคลือบคลุมนั้น พิจารหาระห์แล้วจำเลยได้ให้การต่อสู้ว่า โจทก์นำรถแทรกเตอร์มามอบให้จำเลยเพื่อตีราคาชำระหนี้จำเลย แต่โจทก์จำเลยตกลงกันไม่ได้ จำเลยจึงยึดหน่วงรถไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ เห็นว่าโจทก์ได้นำรถแทรกเตอร์ไปมอบให้แก่จำเลยเพียงคันเดียวและครั้งเดียวเท่านั้นและจำเลยได้ให้การต่อสู้ไว้อย่างถูกต้องรถแทรกเตอร์คันที่จำเลยได้รับมอบจากโจทก์จึงเป็นรถคันพิพาทซึ่งจำเลยก็เข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุมจำเลยฎีกาต่อมาว่า โจทก์นำรถคันพิพาทมาตีชำระหนี้จำเลยโจทก์จำเลยจึงมีมูลหนี้ที่จะหักกลบลบหนี้กัน จำเลยมีสิทธิยึดหน่วงรถคันพิพาทเป็นประกันหนี้ได้นั้น พิจารหาระห์แล้วเห็นว่า การที่โจทก์นำรถคันพิพาทไปตีชำระหนี้เงินกู้แก่จำเลยนั้นเมื่อโจทก์จำเลยตกลงราคารถคันพิพาทกันไม่ได้ จำเลยก็ต้องคืนรถคันพิพาทให้แก่โจทก์จำเลยไม่มีสิทธิยึดหน่วงรถไว้เป็นประกันหนี้ เพราะไม่มีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่จำเลยเกี่ยวข้องกับรถคันพิพาทที่จำเลยครอบครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 241 ส่วนที่จำเลยอ้างว่าเป็นเรื่องหักกลบลบหนี้ นั้น เรื่องการหักกลบลบหนี้กับเรื่องนำทรัพย์สินมาตีชำระหนี้เป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งจำเลยมิได้ให้การต่อสู้เรื่องการหักกลบลบหนี้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยประเด็นนี้ให้

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ